

1500486-37.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... passagem criminal pela prática de roubo e quando era adolescente respondeu por ato infracional análogo ao crime de roubo (audiência virtual).

A vítima Gisele reconheceu o réu como sendo um dos roubadores. Mencionou que trabalhava com entregas, juntamente com seu esposo, e atendendo a um pedido foram realizar a última entrega do dia. Narrou que chegaram próximo ao local da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500486-37.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500486-37.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2056507/2022 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 23292396 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 567/22/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2056507 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDER MORAIS CECILIO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

ALEXSANDER MORAIS CECILIO DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foi denunciado e processado como incurso artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, nas condições de tempo e local descritas na inicial, agindo em concurso e com unidade de propósitos com outros três indivíduos ainda não identificados, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas a motocicleta Honda/CG 160 Fan, cor vermelha, de placas FKG5D48, avaliada em R\$ 12.000,00 e um aparelho celular avaliado em R\$ 1.200,00, pertencentes à vítima Wesley. Recebida a denúncia (fl. 97), ALEXSANDER foi citado pessoalmente (fls. 102/103) e apresentou resposta à acusação (fls. 107).

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 112/113).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 152/153 e 231/232 - audiência virtual). Na fase de debates, o Ministério Público requer a procedência da ação, porque provada a materialidade e autoria do crime (audiência virtual). A Defesa, por sua vez, pugna pela absolvição ante a falta de prova da autoria delitiva e, em caso de condenação, requer o afastamento do artigo 157, § 2º-A, inciso I, e do artigo. 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal (audiência virtual).

É o breve relato.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do crime restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 11/15), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 16), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 18/19), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), bem como pela prova oral amealhada ao longo do processo.

A autoria é certa.

ALEXSANDER negou a prática delitiva. Contou que estava a caminho de uma chácara para participar de uma festa que era realizada pela sua namorada na cidade de Ferraz de Vasconcelos, em uma motocicleta que era pilotada por um rapaz que seu colega o havia apresentado, porém foram interpelados pelos policiais. Disse que os milicianos o abordaram, no entanto, o rapaz que conduzia a moto empreendeu fuga. Negou que tenham encontrado uma arma de fogo em seu poder. Às questões, respondeu que não conhecia os milicianos que efetuaram a sua prisão. Por fim, informou que possui passagem criminal pela prática de roubo e quando era adolescente respondeu por ato infracional análogo ao crime de roubo (audiência virtual).

A vítima Gisele reconheceu o réu como sendo um dos roubadores. Mencionou que trabalhava com entregas, juntamente com seu esposo, e atendendo a um pedido foram realizar a última entrega do dia. Narrou que chegaram próximo ao local da entrega e notaram que era uma região erma e, de repente, foram surpreendidos por quatro indivíduos armados, tentaram fugir, contudo foram alcançados, assim perderam o controle da motocicleta e caíram na lama. Salientou que o réu era o criminoso mais folgado, os xingava tanto que os próprios comparsas tiveram que o acalmar. Para sua sorte, disse que escondeu seu celular dos roubadores, e após ser liberada ligou solicitando ajuda para a autoridade policial. Informou que cerca de quarenta minutos depois da ligação, soube que tinham encontrado um suspeito, e asseverou que o reconheceu como sendo um dos roubadores, sem nenhuma dúvida, pois era o criminoso mais folgado, no entanto seu marido não conseguiu reconhecê-lo, porque prestou mais atenção no roubador que portava a arma de fogo. Ao ser indagada, ressaltou que apenas um dos criminosos estava armado, e disse que por medo parou de trabalhar com entregas, motivo pelo qual, junto com seu esposo, enfrentaram uma crise financeira. Sobre o prejuízo sofrido, estimou os gastos em R\$3.000,00. Ao final, afirmou que os criminosos estavam escondidos, e os abordaram a pé, fugindo dois infratores com a motocicleta e dois a pé (audiência virtual).

A testemunha Samuel declarou realizava patrulhamento em região conhecida pela prática de roubo, visualizou dois indivíduos em uma motocicleta e os acompanhou, todavia eles caíram e o piloto empreendeu fuga, mas conseguiu abordar o sujeito que estava na garupa da moto e na cintura dele encontrou uma arma de fogo municada. Mencionou que foi irradiado a ocorrência de um roubo na área, então encaminhou o indivíduo abordado para o distrito policial, e no local a vítima o reconheceu sem dúvidas, como sendo um dos roubadores. O policial reconheceu o réu como sendo o indivíduo que estava na garupa na moto e foi abordado no dia dos fatos. Asseverou que o acusado disse que estava vindo de São Paulo acompanhado de um parente para passear em Poá. Ao ser questionado, respondeu que nunca tinha visto o denunciado antes da ocorrência (audiência virtual).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Esli. O policial acrescentou que o réu admitiu que pretendia praticar o crime de roubo, porém posteriormente preferiu permanecer em silêncio. Reforçou que encontrou uma arma de fogo municada na cintura do denunciado. Às questões, respondeu que o acusado estava usando capacete, mas não se lembrou do modelo do objeto (audiência virtual).

Pois bem.

Como se vê, as provas são cabais e irrefutáveis em relação ao roubo praticado. Consta nos autos que o réu agindo em concurso e com unidade de propósitos com outros três indivíduos ainda não identificados, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas a motocicleta Honda/CG 160 Fan, cor vermelha, de placas FKG5D48, avaliada em R\$ 12.000,00 e um aparelho celular avaliado em R\$ 1.200,00, pertencentes à vítima Wesley.

Perante a autoridade policial o acusado negou a autoria do crime. Disse que estava acompanhado de um conhecido, a caminho de uma chácara localizada na cidade de Poá, e não sabia por que seu amigo havia fugido da abordagem policial (fl. 10).

Interrogado em juízo, ALEXSANDER também negou a prática do crime. Por outro lado, relatou que estava a caminho de uma festa que sua namorada realizava na cidade de Ferraz de Vasconcelos, acompanhado de um sujeito que um colega o apresentou.

Todavia, realizado o reconhecimento pessoal logo após o crime e em juízo, a vítima Gisele reconheceu sem sombras de dúvidas ALEXANDER como sendo um dos indivíduos que lhe roubou mediante o emprego de arma de fogo e subtraiu a motocicleta e o aparelho celular pertencente a seu marido Wesley (09 e 16).

Importante frisar que, entre a prática do crime e a detenção do denunciado, decorreu cerca de quarenta minutos, bem como que a ofendida frisou que guardou o rosto do acusado, pois ele foi o criminoso mais folgado, tanto que os próprios comparsas tiveram que o acalmar.

Durante a investigação as vítimas narraram que foram surpreendidas por quatro criminosos, que estavam armados e, sob ameaças de morte, subtraíram a motocicleta e o celular pertencentes ao ofendido Wesley. No entanto, devido ao nervosismo o ofendido não foi capaz de reconhecer o réu (fls. 08/09).

De acordo com as testemunhas, o acusado estava acompanhado de um indivíduo que fugiu da abordagem policial. Não bastasse, com ALEXSANDER foi encontrado uma arma de fogo municada.

Embora o réu negue a autoria do delito, a vítima o reconheceu sem sombra de dúvidas, lembrou-se da conduta dele, e com ele foi encontrado uma arma de fogo, após o sujeito que o acompanhava fugir da abordagem policial. Ademais, a versão apresentada pelo acusado não se mostra crível e é destoante, inicialmente ele afirmou que estava acompanhado de um amigo a caminho de uma chácara localizada no município de Poá e, posteriormente, alegou que estava a caminho de Ferraz de Vasconcelos acompanhado de um sujeito que um amigo o havia apresentado.

Sendo assim, a alegação do acusado se torna frágil e não justifica a improcedência do pedido inicial, ao ser comparada com os demais elementos de prova, consubstanciados nos depoimentos das vítimas, reconhecimento pessoal em sede policial e em Juízo, na apreensão da arma de fogo na posse do denunciado e nos depoimentos da testemunha de acusação.

Observa-se, ainda, que não há nos autos qualquer indício de que a vítima e as testemunhas tenha motivos para incriminá-lo falsamente.

Deste modo, denota-se que a negativa dos denunciados é incoerente frente ao conjunto probatório e evidencia a tentativa de se eximir da responsabilidade penal. Somente a negativa da autoria não possui condão de isentar as ações atribuídas a si, quando se trata de versão isolada e contrária às dos autos.

Em que pese a alegação defensiva de que o local estava escuro, a vítima foi categórica em asseverar que reconheceu ALEXSANDER como sendo um dos roubadores. Saliento, ainda, que embora estivesse escuro, era possível visualizar a ação criminosa, logo, era possível ver seus autores.

Assim, a palavra da vítima em sede de crime contra o patrimônio, exhibe relevância preponderante quando corroborado pelos demais elementos de prova constantes dos autos e, conforme a narrativa apresentada, o denunciado, acompanhado de três sujeitos desconhecidos, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu a motocicleta pertencente à vítima Wesley.

Sobre o concurso de agentes, a dinâmica narrada pelos ofendidos não deixa dúvidas no sentido de que foram abordados por quatro indivíduos, os quais possuíam responsabilidades diversas na prática delitiva.

No que diz respeito à alegação defensiva acerca ao afastamento da majorante do

artigo 157, 2º-A, inciso I, do Código Penal, o argumento defensivo não assiste razão. Embora não conste nos autos o laudo pericial para comprovar a potencialidade lesiva do armamento, as vítimas afirmaram que os criminosos as ameaçaram com emprego de arma de fogo. Sendo assim, sua perícia prescinde para majorar o crime, ante a narrativa segura dos ofendidos.

Para corroborar com o entendimento; "Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação impugnada pela defesa. Absolvição impossível. Delito demonstrado pelas provas, forte na palavra da vítima, afastando-se o protesto do réu pela inocência. Majorantes configuradas, sendo dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo usada no roubo. Suficiência das provas à procedência da ação penal. Penas que comportam ajustes. Menor aumento de pena fundamentado nas majorantes. Apelo parcialmente provido". (APR 0003583-94.2015.8.26.0445 SP, Rel. Diniz Fernando, 1ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 13/06/2022, publicado no DJe em 13/06/2022)

De igual forma, não acolho o pedido defensivo para afastar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal. Pois, O caso concreto autoriza o reconhecimento da circunstância agravante da calamidade pública enfrentada pelo país, em decorrência da infecção em massa pela COVID-19.

Quanto ao pedido de reparação de danos formulado pelo Ministério Público, este deve ser acolhido, vez que restou demonstrado nos autos o prejuízo material suportado pela vítima em decorrência da conduta do denunciado.

O ofendido Wesley teve seu aparelho celular subtraído e apesar de reaver sua motocicleta, ela foi devolvida com peças danificadas. Ao ser inquirida por este Juízo, a ofendida declarou que o prejuízo de seu marido gira em torno de R\$ 3.000,00.

Ao réu foi dada a oportunidade para se manifestar acerca do pedido de reparação de danos e requerer a produção de provas, pois, ao ser citado, recebeu cópia integral da denúncia. Contudo, ao oferecer resposta à acusação, quedou-se inerte acerca do requerimento.

Sendo assim, considero existentes nos autos os elementos necessários à fixação do dano, pois a própria comprovação da prática do ilícito penal é suficiente para demonstrar o prejuízo material suportado pela vítima.

Deste modo, restou plenamente comprovado a prática do crime de roubo exercido com emprego de arma de fogo e em concurso de agente.

Mais não é necessário.

Passo a dosar a pena.

O cálculo da pena há de ser feito segundo o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosagem da pena, observo que ALEXSANDER cometeu um novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto (execução da pena nº 0005534-69.2018.8.26.0041, fl. 45), porquanto, além de descumprir os termos do artigo 36, caput, do Código Penal, o réu demonstrou fazer pouco caso da oportunidade de convívio social e de reintegração à sociedade, a indicar conduta social negativa, ao invés de demonstrar autodisciplina e responsabilidade voltou a delinquir.

Ademais, a vítima informou que por consequência do delito os ofendidos pararam de trabalhar e enfrentaram uma crise financeira em plena pandemia. Assim, aumento a pena base de 1/4, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço as circunstâncias agravantes relativas ao fato do crime ter sido cometido durante o estado de calamidade pública, período em que, comprovadamente as pessoas se encontram em total fragilidade, vulnerabilidade, e até mesmo incapacidade geradas em virtude da pandemia do Covid-19, e a reincidência específica (processos de nº 0001372-86.2017.8.26.0616, fl. 44) de modo que acresço à reprimenda a fração de 1/4, a qual passará a ser de 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase da dosagem, reconheço o concurso de agentes, porque ficou comprovado que o acusado, em unidade de desígnios e clara divisão de tarefas, agiu em concurso na prática criminal. Assim, acrescento a reprimenda de 1/3, a qual

passará a ser de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Reconheço, ainda, a causa de aumento do uso de arma de fogo, pois ficou demonstrado que o réu utilizou o armamento para cometer o delito e subjugar as vítimas. Assim, aumento a pena de mais 2/3, chegando a 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Não há outras circunstâncias a serem consideradas, permanecendo a pena nesse patamar.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face do ALEXSANDER MORAIS CECILIO DE OLIVEIRA e o CONDENO à pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época do fato, o dia, por terem praticado o crime previsto nos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal. Nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, fixo o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação de danos materiais em favor da vítima Wesley, acrescido de juros e correção monetária, desde a citação do réu neste feito, sem prejuízo de a vítima pleitear, no juízo cível, a indenização de eventual valor excedente. Em caso de execução de sentença, far-se-á perante o juízo cível competente.

Necessária a manutenção da custódia preventiva do acusado, por estar presente a necessidade da detenção cautelar para garantir a ordem pública, uma vez que o crime de roubo causa grande instabilidade social à comunidade. O réu praticou o crime de intensa gravidade, exercido com uma arma de fogo, com auxílio de comparsas.

O regime de pena será o inicialmente fechado, porque o roubo é crime que revela temibilidade do agente, inclusive, já foi beneficiado com o cumprimento de pena em regime aberto e voltou a delinquir. Trata-se de delito que vem gerando o clima de violência e de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo. O fechado é, portanto, o único regime compatível com esse tipo de infração e com a frieza e desfaçatez de seus autores.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, uma vez que foi defendido por advogada dativa, o que demonstra não possuir condições de suportá-las.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Poá, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA